REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-04 - Servizio Ragioneria e finanze
ID Provvedimento: 2524

Oggetto: **ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELLA QUOTA DISPONIBILE E DELLA QUOTA ACCANTONATA NON UTILIZZATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2025.**

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 18 maggio 2006 n. 6, e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO l'art. 56 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, relativo agli impegni di spesa, e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al medesimo decreto;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20.01.2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 14/49 del 25.03.2026, con la quale è stato concesso il nulla osta all'esecutività della Determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18.02.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 110 del 18/01/2024, con la quale è

stato conferito alla sottoscritta Teresa D'Oriano l'incarico di Direttore del Servizio Ragioneria e Finanze della Direzione Generale, confermato con la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025;

ATTESTATO che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 68/15 del 31.12.2025 e adottato con Determinazione della Direttrice Generale n. 414/2026;

RICHIAMATA la Determinazione n. 1100 del 09.06.2026, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio 2025 e il Piano degli indicatori di bilancio 2025, esecutiva con il nulla-osta espresso dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 39 /63 del 22.07.2026;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/63 del 22.07.2026, che, nel concedere il nulla-osta alla Determinazione della Direttrice Generale n. 1100 del 09.06.2026 di approvazione del rendiconto della gestione 2025, ha disposto il riversamento al bilancio regionale della somma complessiva di € 11.416.311,36, di cui € 5.472.607,98 quale quota disponibile del risultato di amministrazione 2025, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 12/2013, come modificato dall'art. 8, comma 5, della L.R. n. 24/2025, ed € 5.943.703,38 quale somma accantonata e non utilizzata, destinata alla copertura dei maggiori costi e degli arretrati per la confluenza del personale ARPAS al comparto unico regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 15, della L. R. n. 17/2021;

VISTE

1. la nota prot. RAS n. 41792 del 18.09.2026, acquisita al prot. ARPAS n. 44988 del 21.09.2026, con la quale la Direzione Generale dei Servizi Finanziari, Servizio Rendiconto Regionale, Consolidamento dei Bilanci, Rapporti con la Corte del Conti e con il Collegio dei Revisori, ha comunicato le modalità di riversamento dell'avanzo disponibile risultante dall'approvazione del rendiconto della gestione 2025, depositata agli atti d'ufficio;
2. la nota prot. RAS n. 30589 del 07.10.2026, acquisita al prot. ARPAS n. 48249

del 07.10.2026, con la quale è stato comunicato l'accertamento dell'avanzo libero e della quota accantonata non utilizzata dell'Agenzia da riversare al bilancio regionale in attuazione della D.G.R. n. 39/63 del 22.07.2026, con termine per il riversamento fissato al 31.10.2026, depositata agli atti d'ufficio;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo della Direzione Generale dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 893, prot. n. 30267 del 05.10.2026, trasmessa con la citata nota prot. RAS n. 30589 del 07.10.2026, con la quale la Regione ha accertato l'importo complessivo di € 11.416.311,36 dovuto dall'ARPAS sul capitolo regionale EC343.088, bilancio 2026, di cui € 5.472.607,98 per la quota disponibile ed € 5.943.703,38 per la quota accantonata non utilizzata;

RICHIAMATA la Determinazione della Direttrice Generale n. 2176 del 20.10.2026 con la quale è stata applicata al bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, la quota dell' avanzo di amministrazione disponibile di parte corrente per € 5.472.607,98 sul capitolo di entrata EC000.001 "Avanzo di Amministrazione Disponibile parte corrente" ed è stata contestualmente approvata la variazione in aumento, per € 5.472.607,98, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo SC02.1061 "Somme da restituire alla RAS per economie di spesa", al fine di disporre il riversamento obbligatorio al bilancio regionale della quota libera del risultato di amministrazione 2025, coerentemente con quanto recato dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 12/2013, come modificato dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24;

RICHIAMATA la Determinazione della Direttrice Generale n. 1941 del 24.09.2026, con la quale è stata applicata al bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, la quota accantonata di parte corrente del risultato di amministrazione 2025 per € 5.943.703,38 sul capitolo di entrata EC000.005 "Avanzo Amministrazione Accantonato Parte corrente" ed è stata approvata la correlata variazione in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo SC02.1061 "Somme da restituire alla RAS per economie di spesa", per il riversamento al bilancio regionale;

DATO ATTO che per la quota disponibile di € 5.472.607,98 l'autorizzazione di cassa è stata assicurata mediante prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, come previsto dalla Determinazione n. 2176/2026, mentre, per la quota accantonata di € 5.943.703,38, la variazione in aumento della cassa è sostenuta dalle disponibilità di cassa dell'Agenzia, come previsto dalla Determinazione n. 1941/2026;

CONSIDERATO necessario disporre il riversamento al bilancio regionale della somma complessiva di € 11.416.311,36, relativa alla quota disponibile e alla quota accantonata non utilizzata del risultato di amministrazione 2025, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/63 del 22.07.2026;

RITENUTO di dover assumere un unico impegno di spesa per l'importo complessivo di € 11.416.311,36 a favore della Regione Autonoma della Sardegna, sul capitolo SC02. 1061 "Somme da restituire alla RAS per economie di spesa", con imputazione all' esercizio 2026 nel quale l'obbligazione è esigibile, a valere sullo stanziamento che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 1 di impegnare la somma complessiva di € 11.416.311,36 a favore della Regione Autonoma della Sardegna, a valere sul capitolo SC02.1061 "Somme da restituire alla RAS per economie di spesa" del bilancio di previsione 2026/2028, che presenta la necessaria disponibilità, con imputazione all'esercizio finanziario 2026, nel quale l'obbligazione è esigibile, per il riversamento al bilancio regionale delle seguenti somme:

• € 5.472.607,98, quale quota disponibile del risultato di amministrazione 2025;

• € 5.943.703,38, quale quota accantonata non utilizzata, destinata alla copertura dei maggiori costi e degli arretrati per la confluenza del personale ARPAS al comparto unico regionale;

ART. 2 di dare atto che la spesa è finanziata mediante applicazione della quota disponibile del risultato di amministrazione 2025 per € 5.472.607,98, disposta con Determinazione della Direttrice Generale n. 2176 del 20.10.2026, e della quota accantonata non utilizzata per € 5.943.703,38, disposta con Determinazione della Direttrice Generale n. 1941 del 24.09.2026;

ART. 3 di dare atto che si provvederà al riversamento entro il 31.10.2026, secondo le modalità comunicate dalla Regione Autonoma della Sardegna;

ART. 4 di pubblicare la presente determinazione nell'Albo pretorio on-line del sito istituzionale e, ove previsto, nella sezione Amministrazione trasparente, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.

La Direttrice del Servizio
Teresa D'Oriano

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF
SC02.1061	00.01.01.00	28/10/2026	RIVERS. BIL. REG. AVANZO DISP. E ACCANT. 2025	11.416.311,36	RAS -REG AUTON DELLA SARDEGNA-CRC	U.1.09.99.02.001

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1061	TOTALE
2026	11.416.311,36	11.416.311,36
TOTALE	11.416.311,36	11.416.311,36

Istruttore Pratica:

CARLA PORCU

Siglato da :

CARLA PORCU

Firmato digitalmente da
TERESA D'ORIANO
28/10/2026 13:41:38